

F.R.NO:

/2022

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA DHARWAD BENCH

PRESENTATION FORM

Wp No. 101673. /2022

SERIAL NO: _____

DIST : Cadag**LAXMAN T. MANTAGANI**

BETWEEN

Advocate, High Court
"Banashankari", LIG-85,
F-Cross Road, Near Water Tank,
K.H.B. Colony, Lakamanahalli, Opp.:KMF,
Near Balavikas Academy, Dharwad-580004
Mobile: 9448105980, 9902222185

Bh 000159The Statelaxmanmantagani@gmail.com

SL. NO.	DESCRIPTION OF PAPER PRESENTED	COURT FEE AFFIXED ON THE PAPER
1.	On the Memo of <u>wp</u> Petition /Appeal	100 ✓
2.	On the Memo of Appeal	
3.	On the Vakalath	
4.	On certified Copies	
5.	Interim Application No. ____ for Despesation	
6.	Interim Application No. ____ for C Delay	
7.	Interim Application No. ____ for Stay	
8.	Interim Application No. ____ for	
9.	Process fee	
10.	<u>Memo</u>	
11.		
12.		
13.		WOL

Number of copies Furnished:**Presented By:****Advocate for Petitioner/Caveater/Complainant****Appellant/Accused /Respondent****Advocate's Clerk**

Place: DHARWAD

Date: 20/4/2022

Received papers with
Court-fee levies as above
Receiving Clerk

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA DHARWAD BENCH
WRIT PETITION No. 10/6 f.3 /2022

BETWEEN:

Bhoroka Power Corporation Ltd.

...Petitioner

AND:

1. The State of Karnataka & Ors.

...Respondents

INDEX

Sl. No.	PARTICULARS	PAGE Nos.
1.	Synopsis	1-2
2.	Memorandum of Writ Petition	3-8
3.	Verifying Affidavit	9
4.	ANNEXURE-A : Authorisation Letter	10
5.	ANNEXURE-B : Impugned Order	11-13
6.	ANNEXURE-C : copy of Mutation Register	14-16
7.	ANNEXURE-D : Record of Rights	17
8.	ANNEXURE-E : Record of Rights	18
9.	ANNEXURE-F : Copy of GPA	19-24
10.	ANNEXURE-G: Acknowledgment for NA	25
11.	ANNEXURE-H : Judgment in O.S.No.32/2016	26-52
12.	ANNEXURE-J : Written Arguments.	53-55
13.	VAKALATNAMA.	56

DHARWAD

DATE: 20.04.2022

ADVOCATES FOR PETITIONER

(LAXMAN T. MANTAGANI)

1

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA DHARWAD BENCH
WRIT PETITION No. 101673 /2022

BETWEEN:

Bhoroka Power Corporation Ltd.

...Petitioner

AND:

1. The State of Karnataka & Ors.

...Respondents

SYNOPSIS

DATE	EVENTS
02-04-2014	There was partition of the land between the 3 rd respondent and his wife namely Smt. Sangavva. 3 Acre 02 Guntas of land (new Sy.No.28/2) was fallen to the share of 3 rd respondent and 3-00 Acre of land ((new Sy.No.28/1) fallen to his Wife's share. Accordingly ME came to be certified allotting new numbers.
14-08-2015	Smt. Sangavva executed GPA in favour of the Petitioner Company to enable for erecting Wind Power in the land.
01-11-2015	Further, Smt. Sangavva applied for conversion of the agriculture land into Non-Agriculture Land before the Deputy Commissioner, Gadag
2018	As per the partition name of the 3 rd respondent and his wife entered in the Record of Rights
21-02-2018	That, the petitioner Company appeared before the Assistant Commissioner and filed its Written Arguments
27-04-2018	The 3 rd respondent filed a suit in O.S.No.32/2016 FOR Declaration, mandatory Injunction and

	Permanent Injunction claiming that Smt. Sangawwa has entered into an agreement with the petitioner company, the Wind Poles are erected in the land of the 3 rd respondent i.e. in Sy.No. 28/2 instead of Sy. No. 28/1. On detail adjudication of the of the suit, the Trail Court dismissed the suit and challenging the judgment and Decree R.A.No.56/2018 came to be filed, the same also dismissed.
17-02-2022	That, the Assistant Commissioner without authority of law and though having knowledge of dismissal of the Suit and pendency of Regular Appeal, however, contrary to findings of the Civil Court by order dtd:17-02-2022 proceeded to pass the impugned order

That, the petitioner Company appeared before the Assistant Commissioner and filed its Written Arguments That, on the Trail Court in a full pledged Trial was pleased to dismiss the suit holding that, the plaintiff/3rd respondent failed to prove that the Defendant/Petitioner Company has illegally erected the electrical Pole and Wind Pole in the land of the plaintiff/3rd respondent. As against the said finding the Regular Appeal preferred by the Regular Appeal same also came to be dismissed. The Assistant Commissioner having no authority of law and having knowledge of the dismissal of suit and Regular Appeal, proceeded to give contrary findings to the Civil Court which arrived after recording the evidence of the parties and on full pledged Trial.

DHARWAD
DATE: 20.04.2022

ADVOCATES FOR PETITIONER
(LAXMAN T. MANTAGANI)

3

**IN-THE HIGH COURT OF KARNATAKA DHARWAD BENCH
(ORIGINAL JURISDICTION)**

WRIT PETITION No. 101673 /2022

BETWEEN:

Bhoruka Power Corporation Limited
Registered Office: No.48, Lavelle Road,
Bangalore-560 001

Represented by
Venkatesh Doddamani,
Senior Officer (Liaison),
Bhoruka Power Corporation Ltd.,
Branch Office, Behind BSNL Office,
Chabbi Road, Shirhatti,
Tq: Shirhatti, Dist. Gadag.

...Petitioner

AND:

1. State of Karnataka,
By its Secretary,
Revenue Department,
Vidhan Souda,
Bangaluru. - 560001
2. Assistant Commissioner,
Gadag Sub-Division,
Gadag. - 583212
3. Ramappa Somappa Megalamani,
Age: 62 Years, Occ: Agri.
R/o Attikatti, Tq: Mundaragi,
Dist: Gadag. - 583212

...Respondents

**MEMORANDUM OF WRIT PETITION UNDER ARTICLES 226 &
227 OF THE CONSTITUTION OF INDIA**

The petitioner respectfully submits as under;

- 1) That the petitioner is Company incorporated under the Companies Act 1956, carrying on Electricity Generating Business all over Karnataka and having its Brach Office at Gadag. The petitioner

is authorized to file the above Writ Petition, challenging the impugned order passed by the Assistant Commissioner, Gadag in No.L.N.D/A.P./22/2016-17 dtd: 17-02-2022. The copy of the Authorization letter and impugned order are herewith produced and marked as **ANNEXURE-A & B.**

2) Originally, the 3rd respondent was the owner of an Agricultural land bearing Sy.No.28 measuring 6Acres 02 Guntas of Attikatti Village. There was partition of the land between the 3rd respondent and his wife namely Smt. Sangavva. 3 Acre 02 Guntas of land (new Sy.No.28/2) was fallen to the share of 3rd respondent and 3-00 Acre of land ((new Sy.No.28/1) fallen to his Wife's share. As per M.R.No.125/2013-14 new Sy.Nos. allotted. The copy of the MR.No.125/2013-14 and Record of Rights are herewith produced and marked as **ANNEXURE-C, D & E.**

3) That, the Petitioner Company in order to install Wind Power Pole and Electric poles in the land bearing Sy.No.28/1 of Attikatti, Village belonged to Smt. Sangavva W/o Ramappa Megalamani, entered into an agreement for purchase of 0-20 Guntas out of 3-00 Acres of land to the petitioner Company, accordingly purchased the land and paid the entire sale consideration amount. Smt. Sangavva executed GPA in favour of the Petitioner Company to enable for erecting Wind Power in the land. Further, Smt. Sangavva applied for conversion of the agriculture land into Non-Agriculture Land before the Deputy Commissioner, Gadag. The copy of General Power of Attorney and the acknowledgment for having applied for are herewith produced and marked as **ANNEUXRE-F & G.**

4) Such being the state of affairs, the 3rd respondent filed a suit in O.S.No.32/2016 FOR Declaration, mandatory Injunction and

↶

Permanent Injunction claiming that Smt. Sangawwa has entered into an agreement with the petitioner company, the Wind Poles are erected in the land of the 3rd respondent i.e. in Sy.No. 28/2 instead of Sy. No. 28/1. On detail adjudication of the of the suit, the Trail Court dismissed the suit and challenging the judgment and Decree R.A.No.56/2018 came to be filed, the same also dismissed. Now R.S.A. is under pending consideration before this Hon'ble Court. The copy of the Judgment in O.S.No.32/2016 is herewith produced and marked as **ANNEXURE-H**.

5) Further, Smt. Sangavva also filed a Suit in O.S.No.113/2018 for cancellation of Power of Attorney and Permanent Injunction. The said suit also came to be dismissed. Such being the state of affairs, the 3rd respondent during pending adjudication of the suits made a complaint before the 2nd respondent seeking removal of illegal Wind power fan in his land. Wherein, the 2nd second respondent caused notices on the Petitioner Company in the year 2016, accordingly, the petitioner filed objections and also Written Arguments 21-12-2018 explaining in detail and also brought to the notice with regards to pendency of the Suit.

6) That, the petitioner Company appeared before the Assistant Commissioner and filed its Written Arguments, however, the Assistant Commissioner without authority of law and though having knowledge of dismissal of the Suit and pendency of Regular Appeal, however, contrary to findings of the Civil Court by order dtd:17-02-2022 proceeded to pass the impugned order holding that, petitioner Company is erected the Wind Power Fan in the land of the 3rd respondent and directed the Tahasildar for taking suitable action to

remove the same. The copy of the written argument is herewith produced and marked as **ANNEXURE-J**.

7) Hence, the petitioner is having left with no alternative and efficacious remedy except presenting this Writ Petition seeking for Writ of Mandamus on the following among other grounds.

8) That the petitioner has not filed any writ petition or petition either before this Hon'ble Court or before any other authority, seeking similar relief on the same cause of action.

GROUND

9) That, on the Trial Court in a full pledged Trial was pleased to dismiss the suit holding that, the plaintiff/3rd respondent failed to prove that the Defendant/Petitioner Company has illegally erected the electrical Pole and Wind Pole in the land of the plaintiff/3rd respondent. As against the said finding the Regular Appeal preferred by the Regular Appeal same also came to be dismissed.

10) The Assistant Commissioner having no authority of law and having knowledge of the dismissal of suit and Regular Appeal, proceeded to give contrary findings to the Civil Court which arrived after recording the evidence of the parties and on full pledged Trial. Hence, the impugned order is liable to be quashed.

11) The wife of the Respondent No.3 admitted in her cross examination for having entered into an agreement of sale and erection of Wind Power Poles in the land fallen to her share. Further, her suit seeking cancellation of the GPA executed infavaour of Petitioner Company also dismissed. Such being the state of affairs, the impugned order came to be passed totally without

7

application of mind and having no regards to the judicial dictum of the Courts.

12) That, the 3rd respondent filed a complaint in the year 2016 before the Assistant Commissioner suppressing the material facts, however, the petitioner Company filed Written Arguments in detail contending that, the 2nd respondent has no authority of law to adjudicate the complaint of the 3rd respondent as the issue in question is seized by the Civil Court and very same issue has been adjudicated and findings are given that Wind Power Fan is installed in the land bearing Sy.No.28/1. Hence, the impugned order is liable to be quashed.

GROUND FOR INTERIM RELIEF

That, the petitioner Company has erected Wind Power Fan and Electric Poles by investing huge amount by following all the formalities in accordance with law and paid the entire sale consideration amount to the land owner, hence the impugned order is contrary to law and also contrary to the findings of Civil Court on full pledged Trial, therefore, it is just and proper to grant interim order as prayed for, in the interest of justice and equity.

PRAYER

WHEREFORE, it is most respectfully prayed that, this Hon'ble Court be pleased to:

- a: Issue a Writ of Certiorari quashing the impugned order passed by the Assistant Commissioner, Gadag in No.L.N.D/A.P./22/2016-17 dtd: 17-02-2022 vide Annexure-B.

- b. Issue any other order or direction as this Hon'ble Court deems fit, in the circumstances of the case, in the interest of justice and equity.

INTERIM PRAYER.

Pending disposal of the above Writ Petition, it is most respectfully prayed that, this Hon'ble Court be pleased to stay the operation and execution of the impugned order passed by the Assistant Commissioner, Gadag in No.L.N.D/A.P./22/2016-17 dtd: 17-02-2022 vide Annexure-B, in the interest of justice and equity.

DHARWAD
DATE: 20-04-2022

ADVOCATES FOR PETITIONER
(LAXMAN T. MANTAGANI &
NAGARAJ J. APPANNANAVAR)

ADDRESS FOR SERVICE:

LAXMAN T. MANTAGANI

Advocate, High Court
"Banashankari" LIG-85, F-Cross Road,
Near Water Tank, K.H.B. Colony,
Lakamanahalli, Opp.:KMF, P.B.Road,
Dharwad-580004. Mobile: 9448105980, 9902222185

**IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA DHARWAD BENCH
WRIT PETITION No. /2022**

BETWEEN:

Bhoroka Power Corporation Ltd.

...Petitioner

AND:

1. The State of Karnataka & Ors.

...Respondents

AFFIDAVIT

I, Venkatesh Doddamani, Senior Officer (Liaison), Bhoruka Power Corporation Ltd., Branch Office, Behind BSNL Office, Chabbi Road, Shirhatti, Tq: Shirhatti, Dist. Gadag., today at Dharwad do hereby solemnly affirm and state on oath as under;

1. I am the petitioner and I know the facts and circumstances of the case. Hence I am swearing this affidavit.

2. That the averments made at paragraphs 1 to 12 of the Memorandum of Writ Petition, accompanying this affidavit are true to the best of my knowledge, information which I believe them to be true and correct.

3. I state that Annexure A, C to J, are the true copies of the originals and Annexure-B is the Certified copy.

Dharwad

Date: 20.04.2022

Identified by me:



LAXMAN T. MANTAGANI

Advocate.

No. of corrections :

For Bhoruka Power Corporation Ltd.



Authorised Signatory
Deposent



Annexure A

BHORUKA POWER CORPORATION LIMITED

Corporate Identity Number : U40101KA1986PLC007404

10

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

AUTHORISATION

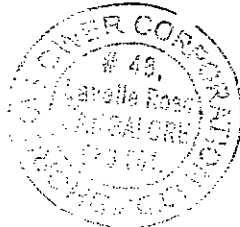
This is to authorize Mr. Venkatesh Doddamani, Senior Officer (Liaison), Bhoruka Power Corporation Ltd., having its registered office at No. 48, Lavelle Road, Bangalore 560 001, to do all or any of the following:

1. To appear and act in all Courts, Civil, Criminal Original or Appellate in the Registration Offices before Revenue Authorities and in any other Office or before any Tribunal or Authority or before State/Central Government Departments/Offices and to sign, verify and file applications, suits, injunctions, caveat, plaints, affidavits, declarations, written statements or objections and positions or other statements in or before any such court, office, tribunal or public authority and to sign, verify and file applications, executions, of decree or orders of any Court in relation to Sy. No.412/2 at Sortur Village, Gadag Taluk, Gadag District, Karnataka.

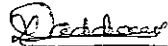
The signature of Mr. Venkatesh Doddamani is appended hereinbelow.

for BHORUKA POWER CORPORATION LIMITED

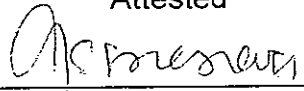

M. S. SREENEVAS
COMPANY SECRETARY



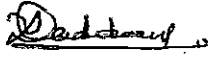
Place: Bangalore
Date: 10/3/2021


Signature of Venkatesh Doddamani

Attested


M. S. SREENEVAS
COMPANY SECRETARY

For Bhoruka Power Corporation Ltd.



Authorised Signatory

Regd. Office:

48, Lavelle Road, Bangalore - 560 001. Ph: + 91 - 80 - 2263 0100, 2227 2271 Fax : +91 - 80 - 2224 5246

Email: info@bhorukapower.com Website : www.bhorukagroup.com

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and OHSAS 18001:2007 Certified Company

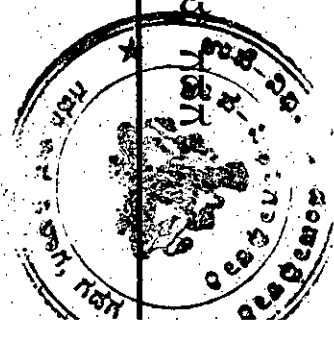


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ

Annexure-B

ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗದಗ ಉಪವಿಭಾಗದವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ಉಪಸ್ಥಿತರು:- ಶ್ರೀ ರಾಯಪ್ಪ ಹುಣಸಗಿ, ಕೆ.ಎಸ್.
ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗದಗ



ಮೇಲ್ಕನವಿದಾರರು

ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ಸೋಮಪ್ಪ ಮೇಗಲಮನಿ

ಸಾ|| ಅತ್ತಿಕಟ್ಟೆ ತಾ|| ಮುಂಡರಗಿ

(ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ ಈಳಿಗೆರೆ ವಕೀಲರು ಮುಂಡರಗಿ)

ವಿದ್ವಾಂಸ

ಶ್ರೀ ನೇತಾಜಿ ಹದಡೆ

ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಭೋರುಕಾ ಪವರ್

ಕಾಪೋರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬ್ರಾಂಚ್

ಆಫೀಸ್, ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಹಿಂದುಗಡೆ ಚಬ್ಬಿ

ರೋಡ್, ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ|| ಶಿರಹಟ್ಟಿ

ವಿಷಯ :- ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅತ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರಿಸನಂ. 28/2 ಕ್ಷೇತ್ರ 3ಎ-02ಗುಂ. ನೇದ್ದರ ನೇದ್ದರ ಜಮೀನನ್ನು

ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭೋರುಕಾ ಪವರ್ ಕಾಪೋರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನವರ ವಿದ್ಯುತ್ ಗಾಳಿಯಂತ್ರ (ಫ್ಯಾನ್) ಹಾಕಿರುವ ಕುರಿತು.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:-

ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅತ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರಿಸನಂ. 28/2 ಕ್ಷೇತ್ರ 3ಎ-02ಗುಂ. ನೇದ್ದರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಭೋರುಕಾ ಪವರ್ ಕಾಪೋರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನವರ ವಿದ್ಯುತ್ ಗಾಳಿಯಂತ್ರ (ಫ್ಯಾನ್) ಮತ್ತು ಇತರೆ 11 ಚಕ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು, 9 ಜೋಲಿ ತಂತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರೀಡ್‌ನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಾಕಿರುವ ಕುರಿತು ನೇದ್ದರ ವಿದ್ವಾಂಸ ಮೇಲ್ಕನವಿದಾರರ ಮೇಲ್ಕನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಾಕಿರುವ ಭೋರುಕಾ ಪವರ್ ಕಾಪೋರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನವರ ವಿದ್ಯುತ್ ಗಾಳಿಯಂತ್ರ (ಫ್ಯಾನ್) ಮತ್ತು ಇತರೆ 11 ಚಕ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು, 9 ಜೋಲಿ ತಂತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರೀಡ್‌ನ್ನು ಕೀಳಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಉಭಯರಿಗೂ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೋಟೀಸನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯು ದಿನಾಂಕ: 07-11-2016 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 02-09-2021 ರವರೆಗೆ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಮೇಲ್ಕನವಿದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅತ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕನವಿದಾರರ ರಿಸನಂ. 28/2 ಕ್ಷೇತ್ರ 3ಎ-02ಗುಂ. ನೇದ್ದರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕನವಿದಾರರು ಉಳಿಸಿರುವ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಭೋರುಕಾ ಪವರ್ ಕಾಪೋರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನನ್ನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಗಾಳಿಯಂತ್ರ (ಫ್ಯಾನ್) ವನ್ನು ಹಾಕಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೇಲ್ಕನವಿದಾರರು ಸದರ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಚನ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮೌಖಿಕವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೇಲ್ಕನವಿದಾರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಗಾಳಿಯಂತ್ರವು ತಿರುಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಜಮೀನನ್ನು ರೈತರಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಗಾಳಿಯಂತ್ರ ಹಾಕುವುದು/ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾರಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಯಂತ್ರ ತಿರುಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜಮೀನಿಗಾದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸದರಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಾಕಿರುವ ಭೋರುಕಾ ಪವರ್ ಕಾಪೋರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನವರ ವಿದ್ಯುತ್ ಗಾಳಿಯಂತ್ರ (ಫ್ಯಾನ್) ಮತ್ತು ಇತರೆ 11 ಚಕ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು, 9 ಜೋಲಿ ತಂತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರೀಡ್‌ನ್ನು ಕೀಳಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮೇಲ್ಕನವಿದಾರರು ಮನವಿಯನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲ್ಕನವಿದಾರರ ಮನವಿಗೆ ಎದುರಿದಾರರು ತಕರಾರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರ ತಕರಾರುವಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕನವಿದಾರರ ಮನವಿಯು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಸದರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಗಾಳಿಯಂತ್ರ (ಫ್ಯಾನ್)

ವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅತಿಕ್ರಮದ ರಿಸನಂ. 28/1 ಕ್ಷೇತ್ರ 6ಎ-02ಗುಂ. ವುಳ್ಳ ಜಮೀನನ್ನು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಾದ ರಾಮಪ್ಪ ಮೇಗಲಮನಿ ಇವರ ಮಾಲ್ಕೀಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗವ್ವ ಇವರ ನಡುವೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ರಿಸನಂ. 28/1 ಕ್ಷೇತ್ರ 6ಎ-02ಗುಂ. ರ ಪೈಕಿ 3ಎ-02ಗುಂ. ವುಳ್ಳ ಜಮೀನು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಾದ ರಾಮಪ್ಪ ಮೇಗಲಮನಿ ಇವರಿಗೆ ಅದರ ಹಿಸ್ಸಾ ರಿಸನಂ. 28/1ಎ ಅಂತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ 3ಎ-00ಗುಂ. ವುಳ್ಳ ಜಮೀನು ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ರಿಸನಂ. 28/1ಬಿ ಅಂತಾ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಎಂ.ಆರ್.ನಂ.21/2009-10 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ರಿಸನಂ. 28/1ಎ ಕ್ಷೇತ್ರ 3ಎ-02ಗುಂ. ನೇದ್ದರಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಾದ ರಾಮಪ್ಪ ಮೇಗಲಮನಿ ಮತ್ತು ರಿಸನಂ. 28/1ಬಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 3ಎ-00ಗುಂ. ನೇದ್ದರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗವ್ವ ಇವರು ಮಾಲ್ಕೀಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸನ್ 2009-10 ರಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಿಟಿಶೀಟ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗವ್ವ ಇವರ ರಿಸನಂ. 28/1ಬಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 3ಎ-00ಗುಂ. ನೇದ್ದರ ಜಮೀನಿನ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಗಾಳಿಯಂತ್ರ (ಫ್ಯಾನ್) ವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸದರ ಜಮೀನಿನ ಪೈಕಿ 00ಎ-20ಗುಂ. ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗವ್ವ ಇವರ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸನ್ 2014 ರಲ್ಲಿ ಭೂ ಮಾಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಇವರು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಾದ ರಾಮಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗವ್ವರ ಜಮೀನು 28/1ಬಿ ನೇದ್ದರ ಬಲಾಗಿ 28/1 ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಜಮೀನು 28/2 ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗವ್ವ ಇವರು ತನ್ನ ಜಮೀನಿನ ಪೈಕಿ 00ಎ-20ಗುಂ, ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಈ ಕುರಿತು ಜಿ.ಪಿ.ಎ. ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂಥರ ಎದುರುದಾರರು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗದಗ-ಇವರಲ್ಲಿ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 01-11-2015 ರಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 4ತಿಂಗಳ ವರೆಗೆ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಬರಲಾರದು. ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂತಾ ಪರಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (deemed land conversion). ಆದ್ದರಿಂದ ಎದುರುದಾರರು ಸದರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಗಾಳಿಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು 01ಎ-00ಗುಂ. ನೇದ್ದರ ಜಮೀನಿಗೆ ರೂ. 16,00,000/- ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಖರೀದಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಎದುರುದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು ನೋಟೀಸನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರನು ಈ ತರಹ ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಕಾರಣ ಸದರ ಮನವಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಎದುರುದಾರರು ತಕರಾರನ್ನು ದಾಖಲಾತಿಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಸಿಪ್ಲೀಲ್ ಜಿ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಂಡರಗಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ದಾವೆ ನಂ. ಓ.ಎಸ್.ನಂ.32/2016 ನೇದ್ದರಡಿ ದಾವೆ ಕೂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 27-04-2018 ರಂದು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರ ಮೇಲ್ಮನವಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಪತ್ನಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗವ್ವ ರಾಮಪ್ಪ ಮೇಗಲಮನಿ ಇವರು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಪರ ಮುಖ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಲಿಖಿತವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಂಟೇದ ಜಮೀನು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆ ಪಾಲು ವಿಭಾಗನಾತೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ರಿಸನಂ. 28/1 ಕ್ಷೇತ್ರ 3ಎ-00ಗುಂ. ನೇದ್ದರ ಜಮೀನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಇದ್ದು, ಸದರ ಜಮೀನನ್ನು ಎದುರುದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 14-08-2015 ರಂದು ಒಂದು ನೊಂದಾಯಿತ ಪೋಕ್ತಿಯರ ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಸದರ 00ಎ-20ಗುಂ. ವುಳ್ಳ ಜಮೀನನ್ನು ಎದುರುದಾರರು ಗಾಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಗೋಪುರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗೈ ವಾಯರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ರೂ. 25,95,000/- ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರ 00ಎ-20ಗುಂ. ನೇದ್ದರ ಜಮೀನಿನ ಚೆಕ್ಕಬಂದಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಗಂಡನಾದ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಮಾಲ್ಕೀ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರ ಖರೀದಿ ಹಣದ ಪೈಕಿ ರೂ. 9,25,000/- ಗಳ ಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗದಗ ನೇದ್ದರ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಹಣ ರೂ. 16,70,000/- ಗಳ ಹಣವನ್ನು ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಶಾಖೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಸಂದಾಯವಾಗುವಂತೆ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಸದರ ಎದುರುದಾರರು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಪತ್ನಿಯ ಜಮೀನಿನ ಪೈಕಿ 00ಎ-20ಗುಂ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಾಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಗೋಪುರ ಮತ್ತು ಕಂಬಗಳನ್ನು ವ ಗೈ ವಾಯರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರೀಡನ್ನು ಅಳವಡಿಸದೆ ಬುದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಮಾಲ್ಕೀ ಜಮೀನು (ತಂಟೇದ ಜಮೀನು) ಕಾನೂನು ಬಾಹೀರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರ ಜಮೀನು ನೀರಾವರಿ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಗಾಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಗೋಪುರ ಮತ್ತು ಕಂಬಗಳನ್ನು ವ ಗೈ ವಾಯರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರೀಡನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರ ವಿಷಯವು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ನೊಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನೋಟೀಸನ್ನು ಜ್ಞಾರಿ ಮಾಡಿ ಸದರ ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ಎದುರುದಾರರು ಕಾನೂನು ಬಾಹೀರವಾಗಿ ತಂಟೇದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಗಾಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಗೋಪುರ ಮತ್ತು ಕಂಬಗಳನ್ನು ವ ಗೈ ವಾಯರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರೀಡನ್ನು ಅಳವಡಿಸದೆ ಕೂಡಲೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರ ನೋಟೀಸಿಗೆ ಎದುರುದಾರರು ತಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ಸಮಂಜಸವಲ್ಲದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಈ

ಕುರಿತು ದಾವೆ ನಂ.ಆರ್.ಎ. 56/2018 ನೇದ್ದರಡಿ ಮಾನ್ಯ ಹಿರಿಯ ದಿವಾಣಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಂಡರಗಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂಟೇದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಗಾಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಗೋಪುರ ಮತ್ತು ಕಂಬಗಳನ್ನು ವ ಗೈ ವಾಯರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರೀಡನ್ನು ತೆಗೆಯಿಸಿ ತಂಟೇದ ಜಮೀನನ್ನು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ಕಬ್ಬೇ ಕೊಡಿಸಲು ಆದೇಶವಾಗಬೇಕೆಂದು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಪತ್ನಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗವ್ವ ರಾಮಪ್ಪ ಮೇಗಲಮನಿ ಇವರು ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಾನ್ಯ ಸಿಫ್ಟೀಲ್ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಂಡರಗಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ದಾವೆ ನಂ. ಓ.ಎಸ್.ನಂ.32/2016 ನೇದ್ದರ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಮಾನ್ಯ ಹಿರಿಯ ದಿವಾಣಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಂಡರಗಿ ಇವರಲ್ಲಿ ನಂ.ಆರ್.ಎ.56/2018 ನೇದ್ದರಡಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 20-07-2019 ರಂದು ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಎದುರುದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರ ತಕರಾರನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದ/ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ಕುರಿತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಮುಂಡರಗಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ನಿಯಮನುಸಾರ ಸ್ಥಾನಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವಶ್ಯಕ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಮುಂಡರಗಿ ಇವರು ಅತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿಸನಂ. 28/2 ಕ್ಷೇತ್ರ 3ಎ-02ಗುಂ. ನೇದ್ದರ ಜಮೀನು ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಸೋಮಪ್ಪ ಮೇಗಲಮನಿ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಜಮೀನಿನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎದುರುದಾರರಾದ ಭೋರುಕಾ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ವಿದ್ಯುತ್ ಗಾಳಿಯಂತ್ರ (ಫ್ಯಾನ್) ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಡಂಬಳ ಇವರ ವರದಿ, ಪಂಚಾಯದಸ್ತ, ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಅತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಇವರ ವರದಿ, ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮುಂಡರಗಿ ಇವರ ವರದಿ, ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳ ತನಿಖೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಅತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿಸನಂ. 28/1ಬಿ ನೇದ್ದರ ಜಮೀನು ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಅರ್ಜಿಯ ಕುರಿತು ರಿಸನಂ. 28/1ಬಿ ನೇದ್ದರ ದಾಖಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿನ್‌ಶೇತ್ರಿ ಕೋರಿದ ಜಮೀನು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಂಡರಗಿ ಇವರಲ್ಲಿ ದಾವೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆದೇಶವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿನ್‌ಶೇತ್ರಿ ಕೋರಲಾದ ಕೆ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಲ್. ದಿಂದ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ರಿಸನಂ. 28/1ಬಿ ನೇದ್ದರ ಜಮೀನಿನ ಬಿನ್‌ಶೇತ್ರಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗದಗ ರವರು ವಿಲೇಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಮುಂಡರಗಿ ಇವರ ಸ್ಥಳ ತನಿಖೆ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಎದುರುದಾರರಾದ ಭೋರುಕಾ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಗಾಳಿಯಂತ್ರ (ಫ್ಯಾನ್) ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ವೈರ್, ಗ್ರೀಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿಸನಂ. 28/1ಬಿ ನೇದ್ದರ ಬದಲಾಗಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಜಮೀನಾದ ರಿಸನಂ. 28/2 ಕ್ಷೇತ್ರ 3ಎ-02ಗುಂ. ನೇದ್ದರ ಜಮೀನಿನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರ ಜಮೀನು ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ;

:: ಆದೇಶ ::

ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಲ್.ಎನ್.ಡಿ/ಎ.ಪಿ./22/2016-17

ದಿನಾಂಕ:17-02-2022.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿಸನಂ. 28/2 ಕ್ಷೇತ್ರ 3ಎ-02ಗುಂ. ನೇದ್ದರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಭೋರುಕಾ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನವರ ವಿದ್ಯುತ್ ಗಾಳಿಯಂತ್ರ (ಫ್ಯಾನ್) ಹಾಕಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಮುಂಡರಗಿ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಸದರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಉತ್ತರೇಖನ ನೀಡಿ, ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:17-02-2022 ರಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.

— ನಿಜವಾದ ಪ ತಿ —

ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕ: 24/3/2022

(ರಾಯಪ್ಪ ಹುಣಸಗಿ)

ಉತ್ತರ ತಯಾರ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ: 29/3/2022

ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:-

1) ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ: ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ 29/3/2022

ತಹಶೀರ್ ಮಾಡಿದ ಚಲಿ: 3 Page

2) ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಮುಂಡರಗಿ ಇವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ ತಯಾರ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ: 29/3/2022

ಕಾಗದಗಳ ಒಟ್ಟು ಚಲಿ: 27/-

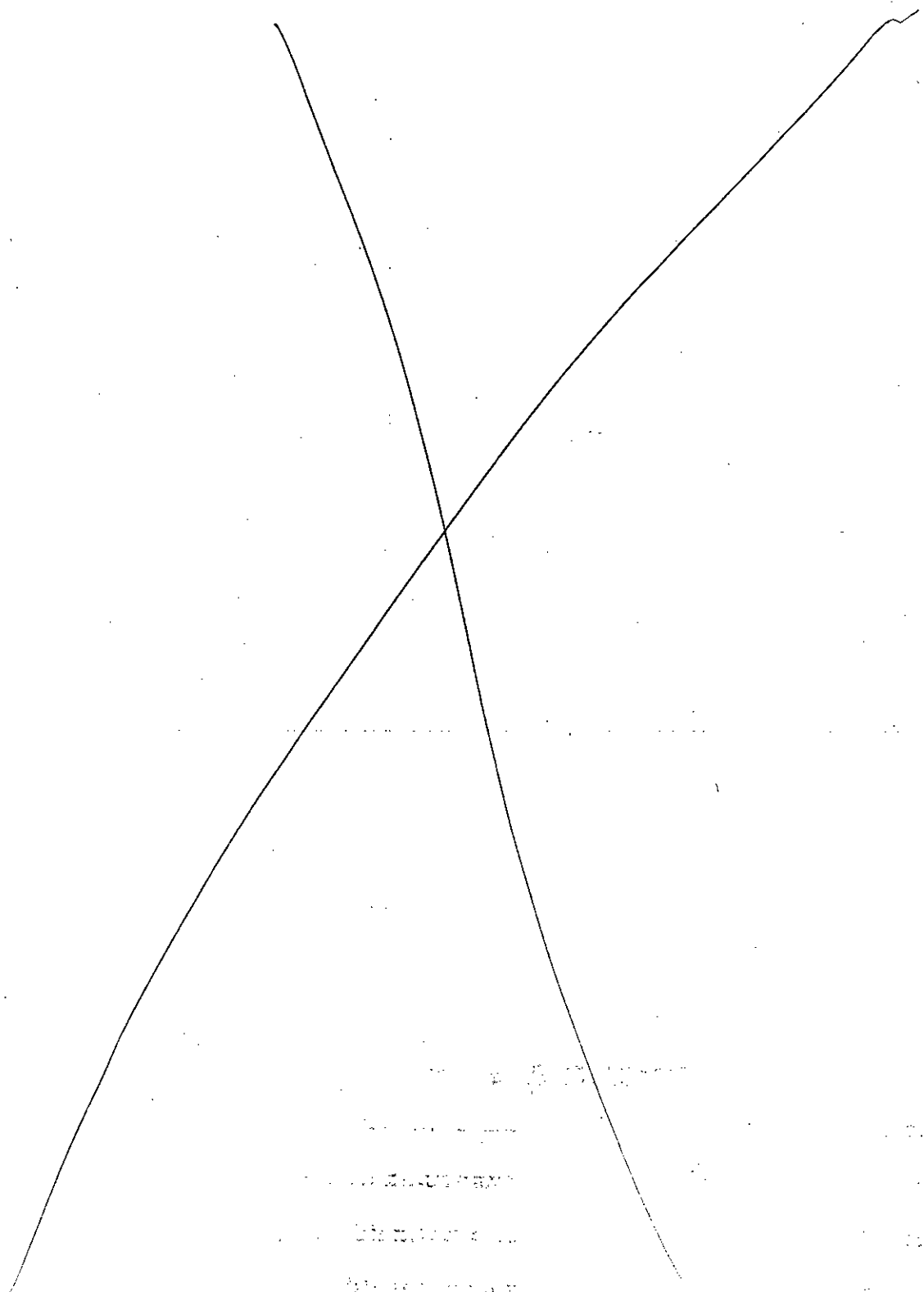
ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ: 29/3/2022

ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಚಲಿ: 27/-

ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ: ಕಡೇ

ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ: ಕಡೇ

ಗದಗ - 583 101



THE
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
OF THE STATE OF
NEW YORK
ALBANY, N. Y.

ಜಿಲ್ಲೆ : GADAG
ತಾಲ್ಲೂಕು : MUNDARGI
ಮೂಲ : ದಂಬಳ
ಗ್ರಾಮ : ಅತ್ತಿಕಟ್ಟೆ

ವಹಿವಾಟಿನ ವರ್ಷ : 2013-2014
M.R. ಸಂಖ್ಯೆ : 125/2013-2014

ಮೂಲ : ADLR
ಬರಲಾವಣೆ ರೀತಿ : ವೋರಿ
ಸ್ವಾಧೀನತೆ ರೀತಿ : ವಿಭಜನೆ
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : 3618
ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ : 02/04/2014

ಈಗಿನ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನ ವಿವರ

(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)

ಸರ್ವೆ ನಂಬರು	ಬೇತುವಾರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ವಿವರ	ಫೂ ಕಂದಾಯ ವಿವರ	ವಟ್ಟಾ	ಮುಟ್ಟಿನ ನಮೂನೆ	ವರಾ
28/'/1A	ಒಟ್ಟು : 3.02.00.00 ಖರಾಬ್ (ಅ) : 0.02.00.00 ಖರಾಬ್ (ಬ) : 0.00.00.00	ಕಂದಾಯ : 2.24 ಜೂಡಿ : 0 ಸಸು : 0 ನೀರಿನ ದರ : 0	ಸರ್ಕಾರಿ	ಮುಖಾರಿ	
28/'/18	ಒಟ್ಟು : 3.00.00.00 ಖರಾಬ್ (ಅ) : 0.11.00.00 ಖರಾಬ್ (ಬ) : 0.00.00.00	ಕಂದಾಯ : 2.23 ಜೂಡಿ : 0 ಸಸು : 0 ನೀರಿನ ದರ : 0	ಸರ್ಕಾರಿ	ಮುಖಾರಿ	
28/'/20	ಒಟ್ಟು : 1.00.00.00 ಖರಾಬ್ (ಅ) : 0.00.00.00 ಖರಾಬ್ (ಬ) : 0.00.00.00	ಕಂದಾಯ : .78 ಜೂಡಿ : 0 ಸಸು : 0 ನೀರಿನ ದರ : 0	ಸರ್ಕಾರಿ	ಮುಖಾರಿ	
28/'/20	ಒಟ್ಟು : 4.36.00.00 ಖರಾಬ್ (ಅ) : 0.10.00.00 ಖರಾಬ್ (ಬ) : 0.00.00.00	ಕಂದಾಯ : 3.63 ಜೂಡಿ : 0 ಸಸು : 0 ನೀರಿನ ದರ : 0	ಸರ್ಕಾರಿ	ಮುಖಾರಿ	
ಹೊಸ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನ ವಿವರ					
ಸರ್ವೆ ನಂಬರು	ಬೇತುವಾರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ವಿವರ	ಫೂ ಕಂದಾಯ ವಿವರ	ವಟ್ಟಾ	ಮುಟ್ಟಿನ ನಮೂನೆ	ವರಾ
28/'/1	ಒಟ್ಟು : 3.00.00.00 ಖರಾಬ್ (ಅ) : 0.10.00.00 ಖರಾಬ್ (ಬ) : 0.00.00.00	ಕಂದಾಯ : 2.13 ಜೂಡಿ : 0 ಸಸು : 0 ನೀರಿನ ದರ : 0	ಸರ್ಕಾರಿ	ಮುಖಾರಿ	
28/'/2	ಒಟ್ಟು : 3.02.00.00 ಖರಾಬ್ (ಅ) : 0.02.00.00 ಖರಾಬ್ (ಬ) : 0.00.00.00	ಕಂದಾಯ : 2.34 ಜೂಡಿ : 0 ಸಸು : 0 ನೀರಿನ ದರ : 0	ಸರ್ಕಾರಿ	ಮುಖಾರಿ	
28/'/3	ಒಟ್ಟು : 1.00.00.00 ಖರಾಬ್ (ಅ) : 0.01.00.00 ಖರಾಬ್ (ಬ) : 0.00.00.00	ಕಂದಾಯ : .78 ಜೂಡಿ : 0 ಸಸು : 0 ನೀರಿನ ದರ : 0	ಸರ್ಕಾರಿ	ಮುಖಾರಿ	
28/'/4	ಒಟ್ಟು : 4.36.00.00 ಖರಾಬ್ (ಅ) : 0.10.00.00 ಖರಾಬ್ (ಬ) : 0.00.00.00	ಕಂದಾಯ : 3.63 ಜೂಡಿ : 0 ಸಸು : 0 ನೀರಿನ ದರ : 0	ಸರ್ಕಾರಿ	ಮುಖಾರಿ	



ಜಿಲ್ಲೆ: GADAG

ವಹಿವಾಟಿನ ವರ್ಷ:

2013-2014

ಮೂಲ: ADLR

ತಾಲ್ಲೂಕು: MUNDARGI

ಬದಲಾವಣೆ/ರಿಕಾರ್ಡ್ ನೋಡ್

ಮೊಬೈಲ್: 98000

IMR ಸಂಖ್ಯೆ:

125/2013-2014

ಸ್ವಾಧೀನತೆ/ರಿಕಾರ್ಡ್ ವಿಭಾಗ

ಗ್ರಾಮ: ಲತೇಬ್

ಆರೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 83618

ಆರೇಶ ದಿನಾಂಕ: 02/04/2014

(ವಿವರಣೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ)

ಕೂವೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನದಾದ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿವರಣೆ

ಕೂವೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರು

ಸ್ವಾಧೀನದಾದ ಕಸರು

ಸ್ವಾಧೀನದಾದ ವಿವರಣೆ

28/1/1

ಮೇಗಲಮನಿ ಸಂಗವ್ವ ಕೋಂಗರಾಮವ್ವ

2.30.00.00

28/1/2

ಮೇಗಲಮನಿ ರಾಮವ್ವ ತಂದೆ ಸೋಮವ್ವ

3.00.00.00

28/1/3

ಮೇಗಲಮನಿ ರಾಮವ್ವ ತಂದೆ ಸೋಮವ್ವ

0.39.00.00

28/1/4

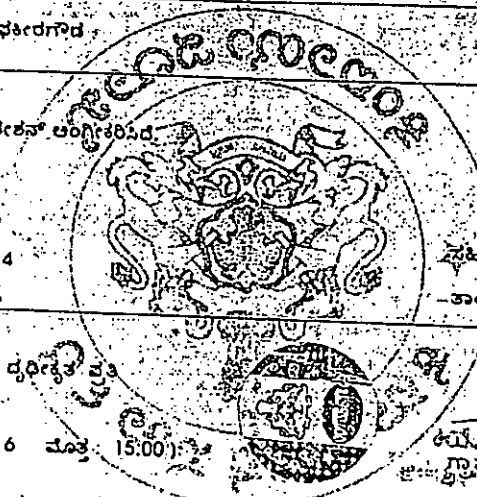
ದಿವಾಳಿ ಜಾಗನಗೌಡ - ತಂದೆ ಫಕೀರಗೌಡ

4.26.00.00

ಮೈಸೂರು ಆರೇಶದ ವಿವರ: ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೈಸೂರು ಆರೇಶದಿಂದ

ಮೊಹೂರು: MUNDARGI

ಮೈಸೂರು ಆರೇಶದ ದಿನಾಂಕ: 28/04/2014



ಸಹಿ/

ತಾಲ್ಲೂಕು - ರಾಜ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು

ಧೃವೀಕೃತ ವೃತ್ತ

(ರೇಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 83614)

ದಿನಾಂಕ: 05/01/2016

ಮೊತ್ತ: 15.00

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್

ಗಮನಿಸಿ: ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಬದಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ನಕ್ಷೆ ತತ್ಪರಿಶ್ಕೃತ

ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

ನಮೂನೆ
ಮೈಟೆಲ್ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ನಿಲಮ 46

ಮೈಟೆಲ್ ನೋಂದಣಿ ದಿನಾಂಕ: 05/01/2016
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 16

ಅಧಿ
ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಮಂಡಗಿ
ಗ್ರಾಮ

ಪೂರ್ವಾಪಿನ ವರ್ಷ: 2009-2010

M.R. ಸಂಖ್ಯೆ: 21/2009-2010

ಮೂಲ
ಬದಲಾವಣೆ ರೀತಿ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರೀತಿ

04/02/2010

(ವಿವರಣೆ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಿ)

ವಾಣಿಜ್ಯ ವರ್ಷ	ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದವರು	ವಿವರಣೆ	ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಪಡೆದವರು	ವಿವರಣೆ	ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸರಿ
28/7/10	ತಲಗಡಿ ಮುಖಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ತಂದೆ ರಾಮ (IMR 37/2008-2009(805) (850))	2:29:00:00	ಮೇಗಲಮನಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಹೊಂ ರಾಮಪ್ಪ ಸಂಬಂದಿ ಮಗಳು (IMR 37/2008-2009(805) (850))	2:29:00:00	

ಮೈಟೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟು ನತ್ರ ವರ್ಗ ನೋಡಿಸು ಮುದ್ರಾಂಕ ಕಲ್ಪ 1000/- ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪರಮಾಧಿದ ಬಗ್ಗೆ ಚಲನ್ ಮೊದಲಿಸು ನಕ್ಷೆ ಮೊದಲಿಸು ಮೊಟಾ
ಹ್ಯಾರಿ ಆಗಿದೆ ತಕರಾರು ಪಂದಿಲ್ಲ ಮಂಜೂರ

ಮಂಡಗಿ: MUNDARGI
ಮೈಟೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ದಿನಾಂಕ: 23/03/2010

ಸಹಿ/
ರಾಜ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು
ಹೋಬಳಿ ರಂಜಿ

(ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 83814 ದಿನಾಂಕ: 05/01/2016 ಮೊತ್ತ: 15.00)

--- ಗಮನಿಸಿ: ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬದಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು



17

ರೇಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್, ಗೇರಿ ಮತ್ತು ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ (RTC) ಫಾರಂ ನಂ.೦೬

Print Page No: 1/2 *Annexed*
Valid from 24/06/2017 13:09:00 To Till Date

ಗ್ರಾಮ ನಮೂನೆ 2
ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಮೊಹರು: MUNDARGI
ಹೋಬಳಿ: ಡಾಂಬಳ
ಗ್ರಾಮ: ಅತ್ತಿಕಟ್ಟೆ
ಪುಟ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 1

1. ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 28	3. ಪೇಶುವಾರು ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪೂರ್ವ ಪರಾಶ್ (ಅ) ಪೂರ್ವ ಪರಾಶ್ (ಬ) ಉಳಿದದ್ದು	ಎಕರೆ ಗುಂಟೆ ಅ 3.00.00.00 0.10.00.00 0.00.00.00 2.30.00.00	4. ಕಂದಾಯ (ಅ) ಭೂ ಕಂದಾಯ (ಬ) ಕೋಡಿ (ಕ) ಸಹಾಯಿಗಳು (ಡ) ನೀರಿನ ದರ	ರೂ. ಪೈ. 2.13 0.00 0.00 0.00	9. ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನದಾರನ ಹೆಸರು ಮೇಗಲಮನಿ ಸಂಗವ್ವ ಕೋಂ ರಾಮಪ್ಪ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಗುಂ 2.30.00.00	ಪಾತಿ ನಂ. 278	10. ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ರೀತಿ MR T25/2013-2014 28/04/2014 ವಿಭಜನೆ	11. ಇತರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ ಹಕ್ಕುಗಳು : ಮರಗಲು : MR T21/2016-2017MR T8/2015-2016MR T5/2015-2016MR T7/2013-2014MR T13/2012-2013MR T9/2012-2013MR 25/2010-2011MR 3/2010-2011MR 37/2008-2009(305) (850);ಮ್ಯಾನೇಜರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿರಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೋರಟೂರ : 150000;ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿರಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ			
2. ಹಿನ್ನೆಲೆ 1			ಒಟ್ಟು	2.13								
5. ಮುಕ್ತ ಸಮೂಹ ಮುಕ್ತ	7. ಮರಗಲು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ರ. ಸಂ.	8. ಪೇಶುವಾರು ಪ್ರಕಾರ ನೀರಿನವರಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ನೀರಿನವರಿ ಮೂಲ ಮುಂಗಾರು ಹಿಂಗಾರು ಬಾಗಾಯ್ತು ಒಟ್ಟು										
6. ಪಟ್ಟಾ ಸರ್ಕಾರಿ												
12. ಸಾಗುವಳಿ ಮತ್ತು ಗೇರಿಯ ವಿವರಗಳು					13. ಭೂಮಿಯ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳ ವಿವರ							
ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾಲ 1	ವ್ಯವಸಾಯಗಾರನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಾಸಸ್ಥಳ 5444383144	ಸಾಗುವಳಿ ಪದ್ಧತಿ 3	ಗೇರಿಯ ವಿವರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಗುಂ 323341	ಭೂಮಿಯ ಉಪಯೋಗ ಮಿಶ್ರ, ತರ, ಬಾಗಾಯ್ತು 1304244	ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳ ಹೆಸರು ಮೆಕ್ಕೆಬೋ	ಬೆಳೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಮಿಶ್ರ 10	ಮಿಶ್ರ 11	ಒಟ್ಟು 12	ಈ ಪಹಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನವರಿಯ ಮೂಲ 13	ಎಕರೆಗೆ ಉತ್ಪಾದಿ 14	ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳ ಹೆಸರು 15	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ. ಗುಂ 16
2018-2019 ಸುಂಕಾರಿ	ಮೇಗಲಮನಿ ಸಂಗವ್ವ ಕೋಂ ರಾಮಪ್ಪ	1	2.30.00.00		ತರ	2.30.00.00	2.30.00.00					

D81D23A068

ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್, ಗೇಣಿ ಮತ್ತು ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ (RTC) ಫಾರಂ ನಂ.೧೬

Print Page No: 1/2

Valid from 24/06/2017 13:07:00 To Till Date

Annexure E

ಗ್ರಾಮ ನಮೂನೆ 2
ತಾಲೂಕು ಮೊಹರು

ತಾಲೂಕು: MUNDARGI

ಹೋಬಳಿ:

ಡೆಂಟಲ್

ಗ್ರಾಮ:

ಲಾತ್ರಿ ಕಟ್ಟಿ

ಪ್ರಬಲ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:

1. ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	3. ಪೇಶುವಾರು	ಎಕರೆ ಗುಂಪಿ	4. ಕಂದಾಯ	ರೂ. ಪೈ.	9. ಕಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನದಾರನ ಹೆಸರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ. ಗುಂ	ಶಾಶಿ ನಂ.	10. ಕಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ರೀತಿ	11. ಇತರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳು	
									ಹಕ್ಕುಗಳು:	ಪರಿಣಾಮಗಳು:
28	ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	3.02.00.00	(ಅ) ಭೂ ಕಂದಾಯ	2.34	ಮೇಗಲಮನಿ ರಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಸೋಮಪ್ಪ	3.00.00.00	139	MR 24/2010-2011 15/04/2011 ವಿಭಜನೆ		MR T20/2016-2017MR T11/2013-2014MR T18/2012-2013MR T15/2012-2013MR 25/2010-2011MR 2/2010-2011MR 37/2008-2009M G B ಸೂರಟೂರ ಭೋಜಾ 7500, (633)(816)(647) (805)(826)(833)(850) ಮ್ಯಾ ಕ ವಿ ಗ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ ಬೋಜಾ 60,000/-ರೂಗಳು ಮ್ಯಾ ಕ ವಿ ಗ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ ಸೊ ಬೋಜಾ
	ಫೂಲ್ ಎರಾಲ್ (ಅ)	0.02.00.00	(ಬಿ) ಕೋಡಿ	0.00						
	ಫೂಲ್ ಎರಾಲ್ (ಬಿ)	0.00.00.00	(ಕ) ಸಮಗಲು	0.00						
	ಉಳಿದದ್ದು	3.00.00.00	(ಡಿ) ನೀರಿನ ದರ	0.00						
2. ಹಿರಿಯ	2		ಒಟ್ಟು	2.34						
5. ಮಕ್ಕಳ ನಮೂನೆ	7. ಮರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ		8. ಪೇಶುವಾರು ಪ್ರಕಾರ ನೀರಾವರಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ							
	ಹೆಸರು	ಸಂಖ್ಯೆ	ಕ್ರ. ಸ.	ನೀರಾವರಿ ಮೂಲ	ಮುಂಗಾರು	ಹಿಂಗಾರು	ಬಾಗಾಯ್ತು	ಒಟ್ಟು		
ಮುಂಗಾರು										
6. ಪಟ್ಟಿ										
ಸರ್ಕಾರಿ										

12. ಸಾಗುವಳಿ ಮತ್ತು ಗೇಣಿಯ ವಿವರಗಳು										13. ಭೂಮಿಯ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳ ವಿವರ				14. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ			
ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾಲ	ವ್ಯವಸಾಯಗಾರನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಾಸಸ್ಥಳ 2	ಸಾಗುವಳಿ ಪದ್ಧತಿ 3	ಗೇಣಿಯ ವಿವರ		ಭೂಮಿಯ ಉಪಯೋಗ			ಮಿಷ್ಣು, ತರಿ, ಬಾಗಾಯ್ತು 8	ಬೆಳೆಯ ಹೆಸರು	ಬೆಳೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ			ನೀರಾವರಿಯ ಮೂಲ 13	ಎಕರೆಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ 14	ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಗಳ ಒಟ್ಟು		
			ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ. ಗುಂ 4	ಗುಂಪಿ 5	ಸಗರ್ 6	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ. ಗುಂ 7	ಅಮಿತ್ಯ 10			ಮಿಶ್ರ 11	ಒಟ್ಟು 12	ಮಿಶ್ರಣದ ಹೆಸರು 15			ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ. ಗುಂ 16		
5444383144	323341303638																
2018-2019 ಮುಂಗಾರು	ಮೇಗಲಮನಿ ರಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಸೋಮಪ್ಪ	1	3.00.00.00					ತರಿ	ಮೆಕ್ಕೆಜೋ	3.00.00.00	3.00.00.00						

RTC DIGITALLY SIGNED BY : DADAKHALANDAR A KARAMANI ON 7/4/2018 3

RTC UniqueNumber : TD81D23A068

ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಂದಾಯ ನಿಯಮಾವಳಿ 1968 ರ ನಿಯಮ 40, 42, 58 ಮತ್ತು 70.

ಪಹಣಿಯ ನೈಜತೆಯನ್ನು <http://landrecords.karnataka.gov.in/rtcverification> ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ KA BHOOMI <RTC UniqueNumber> ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ 161 ಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು

Or you may register their A&NH&SR number and mobile number at www.landrecords.karnataka.gov.in to get SMS alerts about mutations on agricultural lands

ದಿನಾಂಕ:9/28/2018 1:00:24 PM ಮೊತ್ತ:ರೂ. 10



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

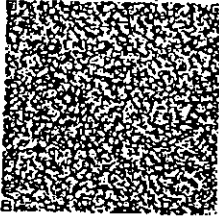
Government of Karnataka

e-Stamp

19

B. 4 $\frac{11}{1516}$ ಸೇ ದಸ್ತಖತೆ ನಂ. 1
5Pw

Certificate No.	: IN-KA10603747671854N
Certificate Issued Date	: 14-Aug-2015 01:59 PM
Account Reference	: NONACC (FI)/ kacardb08/ MUNDARGI/ KA-GD
Unique Doc. Reference	: SUBIN-KAKACARDB0870117210528272N
Purchased by	: SANGAVVA RAMANNA MEGALAMANI AT ATTIKATTI
Description of Document	: Article 41 Power of Attorney
Description	: Power of Attorney
Consideration Price (Rs.)	: 4,62,500 (Four Lakh Sixty Two Thousand Five Hundred only)
First Party	: SANGAVVA RAMANNA MEGALAMANI AT ATTIKATTI
Second Party	: N P HADADI AT GADAG
Stamp Duty Paid By	: SANGAVVA RAMANNA MEGALAMANI AT ATTIKATTI
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 23,130 (Twenty Three Thousand One Hundred And Thirty only)



[Signature]
KARNATAKA BANK LTD
MUNDARGI

Please write or type below this line.....

:-General Power Attorney

ಸಂಗವ್ವ ರಾಮಣ್ಣ ಮೆಗಲಮಾನಿ

Statutory Alert

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shrutartha.com". Any discrepancy in the details on this Certificate should be reported to the website mentioned above.
2. The price of this Stamp Certificate is fixed by the Government of Karnataka.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

20

B.H. 11/15/16 ಸಂಖ್ಯೆ 2
15/16 5/16

1979

2/18

F

GENERAL POWER OF ATTORNEY

THIS POWER OF ATTORNEY is executed on this the FOURTEENTH day of AUGUST, Two Thousand Fifteen (14/08/2015) by

Smt. Sangavva W/O Ramappa Megalmani, residing at ATTIKATTI Village, DAMBAL Hobli, MUNDARGI Taluk,

IN FAVOUR OF

Mr. NETAJI HADADI age Major, son of PARASAPPA residing at Gadag

WHEREAS:-

1. We are seized and possessed of, or otherwise entitled to all that piece and parcel of agricultural land admeasuring 3 acres 00 guntas comprised in Survey No. 28/1 of Village ATTIKATTI, Dambal Hobli, Mundargi Taluk, Gadag District.
2. Apart from us there are no other claimants to the said land.
3. We have agreed to sell an extent of 20 guntas comprised in Survey No. 28/1 of Village ATTIKATTI, Village, Dambal Hobli, Mundargi Taluk, Gadag District.
4. as we are in urgent need of money for legal and family necessities and also for the education and welfare of the minor members of the family and M/s Bhoruka Power Corporation Ltd have agreed to purchase the same in its name or in the name of its nominee/s and entered into a Sale Agreement with us.
5. Certain formalities have to be complied with for facilitating the execution of the Sale Deed/s in favour of the said M/s Bhoruka Power Corporation Ltd or its nominee/s and we are finding it inconvenient to attend to the same and have, therefore, decided to appoint an Agent and Attorney to attend to the same.

NOW THEREFORE, We the above named hereby constitute, appoint and nominate the said Mr. Netaji Hadadi, age Major, son of Parasappa residing at Gadag..as our lawful attorney to perform the following acts, deeds and things in our name and on our behalf.

ಸಂಗವ್ವಾ ರಾ. ಮೇಗಲಮಾನಿ

ರಸ್ತಾ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ : 11

ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತಾ ವಾಹನ ಮಂಡಳಿ ರವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 14-08-2015 ರಂದು 04:26:22 PM ಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಕುರುಹುಗಳಿಗೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರ	ರೂ. ಪೈ.
1	ವಾಹನದ ಕುರುಹು	4530.00
2	ಡ್ರೈವರ್‌ನ ಕುರುಹು	280.00
3	ಇತರೆ	80.00
4	ಪರಿಶೀಲನಾ ಕುರುಹು	35.00
	ಒಟ್ಟು :	5025.00

ಶ್ರೀ ವೇಣುಕುಮಾರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕರ್ಮಿ ಇವರಿಂದ ಹಾಜರಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳು

ವಿವರ	ಫೋಟೋ	ಹಸ್ತಚಿಹ್ನೆ ಗುರುಹು	ಹಿರಿ
ಶ್ರೀ ವೇಣುಕುಮಾರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕರ್ಮಿ			

ಶ್ರೀ ವೇಣುಕುಮಾರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕರ್ಮಿ
ಮುಂದಿನ

ಬರಹಗೊಳಿಸಿದ್ದು 14-08-2015

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರ	ಫೋಟೋ	ಹಸ್ತಚಿಹ್ನೆ ಗುರುಹು	ಹಿರಿ
1	ವೇಣುಕುಮಾರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕರ್ಮಿ (ಮಾಹಿತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು)			
2	ವೇಣುಕುಮಾರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕರ್ಮಿ (ಮಾಹಿತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು)			

ಶ್ರೀ ವೇಣುಕುಮಾರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕರ್ಮಿ
ಮುಂದಿನ



Δ. 4 1/1514 3/5 PM

22

C. 123 17-19 4/8

1. To appear for and represent us in all matters pertaining the land, more particularly described in the schedule hereunder written and hereafter referred to as "the said land", before the Revenue Authorities, Municipal Bodies, Deputy Commissioner, Survey Department, concerned offices of Tahsildar, Village Panchayat, Electricity Board, etc., for obtaining such clearances, permissions, approvals etc, as our said Attorney shall deem fit and necessary, including the permission from the Government under Sec 109 of the Kamataka Land Reforms Act.
2. To pay all taxes, charges, rates, expenses and other levies and outgoing whatsoever payable on account of the said land.
3. To sell the said land to M/s Bhoruka Power Corporation Ltd or its nominee/s after receipt of such approvals as may be required or upon conversion of the said land for non-agricultural purpose and for that purpose to sign and execute all such Deed/s of Sale, Conveyance or Conveyances, in respect of the said land in their favour and to present such Deed/s for registration, when executed by him, and to admit execution thereof before the appropriate Sub-Registrar or Registrar having authority and jurisdiction and to have them registered according to law and to do all other acts, deeds and things which our said Attorney shall consider necessary for transferring / conveying the said land to such Purchaser as fully and effectively in all respects as we could do the same ourselves.
4. To receive from the intending Purchaser or Purchasers of the said land, the consideration amount for the sale of the said land and to give valid receipt and discharge for the same which will protect the Purchaser or Purchasers without seeing to the application of the consideration amount.
5. To appear before the various authorities like Tahashildar, Asst. Commissioner, Deputy Commissioner and other Government Bodies or other Corporate Office/s and to get the said land de-notified from acquisition, if notified for acquisition, to seek change of land use, if required and to get sanctions of layout plans from the concerned Village Panchayat or other authorities.
6. To sue and to be sued in respect of the said land and for this purpose to engage Advocates, Solicitors, etc., and to sign Vakalatls, Objections, Plaints, Statements, Affidavits and to file any criminal / civil cases and to contest the same in civil / criminal courts, High Court or before the Kamataka Appellate Tribunal.

ಸಂಗ್ರಹಿತ ದಾಖಲೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿವರ	ಹೆಸರು
1	ರಾಮಪ್ಪ ಸೋಮಪ್ಪ ಮೊಗ್ಗನವಡಿ ಹಾ: ಅತ್ತಿಹಳ್ಳಿ	ರಾಮಪ್ಪ
2	ಬರವಾಸಿ ಮೊಗ್ಗನವಡಿ ಹಾ: ಗಿರಗಿ	ಬರವಾಸಿ

✓ *Prasanna*
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
ಬೆಂಗಳೂರು.



4 ನೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ರಾಷ್ಟ್ರವೇದಿ
ಮಂಡಿ MUN-4-00011-2015-16 ಅಗ
ಸಿ.ಡಿ. ಮಂಡಿ MUND61 ನೇ ಪ್ರಕಟಣೆ
ತಾರೀಖು 14-08-2015 ರಂದು ಮೊಂಡಾದಾಯಿತಾಗಿದೆ

Prasanna
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು,
ಬೆಂಗಳೂರು.

B.4 11/15/16 ನೇ ದೃಶ್ಯ ಪೇಜ್ ನಂ. 1
5/16

26

C. 123
18-19 6/8

7. To sub-delegate the powers given above to such other person/s.

AND We hereby agree to ratify and confirm all and whatever acts, deeds and things lawfully and bonafide done by our said Attorney in relation to the said land which shall be construed as acts, deeds and things done by us to all intents and purposes.

THIS POWER OF ATTORNEY IS IRREVOCABLE as we have been paid the full consideration for the sale of the said land, amounting to Rs. 4,62,500/- (Rupees Four LaKh Sixtytwo Thousand Five Hundred only) in the manner following:-

- (1) Rs. 4,50,000-00 by cheques paid on different dates
- (2) Balance Rs. 12,500/- (Rupees Twelve Thousand Five Hundred only) by way of Cheque HDFC Bank, favouring the Vendor

THE SCHEDULE ABOVE REFERRED TO

ALL THAT piece and parcel of agricultural land admeasuring 20 guntas comprised in Survey No. 28/1 of Attikatti Village, Dambal Hobli, Mundargi Taluk, Gadag District, in the Registration Sub-District of Gadag and bounded as follows;

- On the North by : LAND BELONGS TO SRI-M.N.PATIL.
On the South by : REMAINING SAME SURVEY NUMBER.
On the East by : ROAD, & R.S. NO. 27 Land.
On the West by : REMAINING SAME SURVEY NUMBER.

AND shown in RED colour in the sketch annexed hereto.

ಸಿಂಗಪ್ಪ ರಾಮಗಲಮಠಿ

WTG # 03

Annexure G



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಜಿಲ್ಲಾ ಆದಳಿತ ಭವನ ಗದಗ

25



GSC Acknowledgement Slip

Office Name /ಕಛೇರಿ ಹೆಸರು:	ಜಿಲ್ಲಾ ಆದಳಿತ ಭವನ ಗದಗ
GSC No /ಜಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ:	RD099-00011-26793
GSC Date /ಜಿ.ಎಸ್.ಸಿ ದಿನಾಂಕ :	01/11/2015 10:32:00 AM
Service Requested /ವಿನಂತಿಸಿದ ಸೇವೆ:	Conversion of agriculture land to non agriculture purpose
Name of the Applicant /ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು:	Smt Sangavva Ramappa Megalmani Of Attikatti
Address of the Applicant /ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿಳಾಸ:	Attikatti ,Attikatti
Mobile No /ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:	
Documents submitted	CURRENT YEAR RTC; CERTIFIED MUTATION EXTRACT; IF THE TOTAL EXTENT OF LAND IS NOT BEING CONVERTED, SKETCH OF THE EXTENT OF LAND BEING CONVERTED; NO TENANCY CERTIFICATE, NO PTCL CASES CERTIFICATE FROM TAHSILDAR; ENCUMBRANCE CERTIFICATE OF PAST 13 YEARS;
Application/ Documents scrutinized and accepted? /ಅರ್ಜಿ / ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವು?	Yes
Note: 1: This service request will be processed within 120 working days. (Probable date : 16/03/2016) ಈ ವಿನಂತಿಯನ್ನು 120 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ .: 2: You can check the status of this service request on website http://sakala.kar.nic.in or by sending SMS as GSC to 9243355223/9212357123(Check the website for more details) ಈ ಅರ್ಜಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು http://sakala.kar.nic.in ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ GSC ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ 9243355223/9212357123 ಈ ನಂಬರ್ ಗೆ ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್ ಕಳಿಸಿ (ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ) 3: You can appeal to competent officer in case your application is rejected/delayed/defaulted by this designated officer. Register Appeal by calling 44554455. ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತವಾದಲ್ಲಿ /ವಿಳಂಬವಾದಲ್ಲಿ /ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಾಗಿ ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ದೂರಿಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ :080-44554455 44554455	
For Office Use only	
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆದಳಿತ ಭವನ ಗದಗ	
GSC No & Date ಜಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ & ದಿನಾಂಕ:	01/11/2015 10:32:00 RD099-00011-26793 & AM
Name of the Applicant ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು:	Smt Sangavva Ramappa Megalmani Of Attikatti
Service Requested ವಿನಂತಿಸಿದ ಸೇವೆ:	Conversion of agriculture land to non agriculture purpose
Mobile No ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:	ATTESTED by: 13/11/2015

S. K. NADAF
M.A.,LL.M.
Notary Govt of Karnataka
No: LAW/110/LCL/2017
BETGERI-GADAG-582102



ATTESTED BY
 S. K. NARAYAN
 Notary Public
 Bangalore
 10/10/2017
 10:10

C.J. (Jr.Dn) & JMFC

Mundargi

329/18

SAK

Annexure H

26

IN THE COURT OF THE CIVIL JUDGE AT MUNDARGI

C.J. (Jr.Dn) & JMFC
Mundargi

C.R.No : 329/18

Applied By Smt/Sri. S A

**PRESENT : - Mahajan R.A. B.A. LL.B. Spl.
Civil Judge and JMFC,
Mundargi.**

DATED THIS THE 27TH DAY OF APRIL, 2018

O.S.No.32/2016

PLAINTIFF : Ramappa S/o. Somappa Megalamani,
Age: 56 years, Occ: Agriculture,
R/o. Attikatti, Tq: Mundargi, Dist: Gadag.

(By Sri. GMK. Advocate)

// V/s. //

DEFENDANTS :

1. Netaji Hadadi,
Project Manager,
Bhoroka Power Corporation Ltd.,
Branch Office, Behind BSNL Office,
Bellatti Road, Shirahatti,
Tq: Shirahatti, Dist: Gadag.

2. Bhoroka Power Corporation Ltd.,
48 Lavalli Road, Bangalore 560001.

cup 12
29

27/4

27

1

2

3. Mysore Engineers (India) Private Ltd
1182, Sheshalaya, 80feet road,
Vijaynagar 1st stage, Mysore.

(D1 & D2 -by Sri. SAK. & Sri. CDH. Advocates)
(D3 -Exparte)

Date of institution of the suit. : 22.02.2016

Nature of the suit. : Declaration, mandatory
Injunction and Permanent injunction.

Date of the commencement of : 06.02.2017
recording evidence.

Date on which the : 27.04.2018
Judgement was pronounced.

Total duration : Year/s Month/s Day/s
02 02 05


(MAHAJAN R.A.)
CIVIL JUDGE & JMFC
Mundargi.

12-1-77

4

1

1

3 28

JUDGEMENT

This is suit for declaration, mandatory injunction and consequential relief of permanent injunction.

2. In brief, the plaint averments are as follows;

It is the case of plaintiff that, originally property bearing R.S.No.28 consists of 6 Acres of land. In the partition between the plaintiff and his wife Sangavva, the property bearing R.S.No.28 has been divided into 3 Acres each and Eastern side 3 Acres land was fallen to the share of plaintiff. As per the partition, R.S.No.28 came to be sub-divided as R.S.No.28/1 and R.S.No.28/2. It is averred that Eastern side portion bearing R.S.No.28/2 has been fallen to the share of plaintiff and Western side portion bearing R.S.No.28/1 was fallen to the share of his wife Sangavva. Accordingly, the mutation was effected on 28.04.2014.

Handwritten signature and date 27/4

3. Further it is averred by the plaintiff that, his wife Sangavva has entered into an agreement with the defendants for erection of electrical poles in the land bearing R.S.No.28/1. However, the defendants illegally and wrongfully erected the wind power poles in the land bearing R.S.No.28/2. After knowing the said fact, the plaintiff has objected for the erection of poles in R.S.No.28/2, but the defendant has not considered his request. It is averred that, there was Banana plantation in the land bearing Sy.No.28/2 and the same has been destroyed by the defendants illegally. Accordingly, the plaintiff has issued legal notice and called upon the defendants to pay compensation towards the loss of crop and also asked to remove the erections from his land. But the defendants have not removed the illegal erections and have addressed false reply stating that, the plaintiff has agreed to sell 20 Guntas of land out of R.S.No.28/1A to the defendants.

27/4

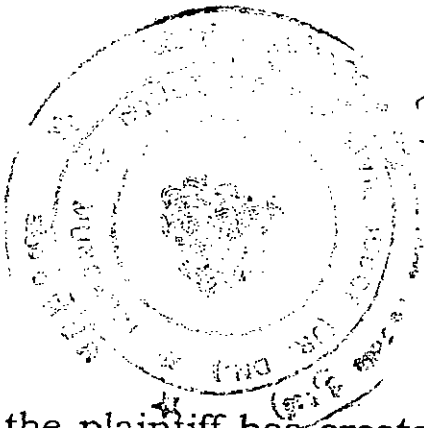


O.S.No.32/2016

4. Further it is averred by the plaintiff that, the defendants have contended in the notice about payment of Rs.16,70,000/- to the plaintiff through four cheques. The plaintiff has never agreed to sell his land and there is no any transactions as alleged by the defendants. Accordingly, the plaintiff has filed this suit seeking the relief of declaration, mandatory injunction and permanent injunction against the defendant.

5. Inspite of service of Summons, defendant No.3 remained absent. Hence, he has been placed exparte. After service of summons, defendant No.1 and 2 appeared through their counsel and filed their detailed written statement. The defendants have denied the description of the suit property alleged in the plaint. The defendants have specifically denied that, the western portion of 3Acres was fallen to the share of the wife of plaintiff Sangavva. The defendants have contended

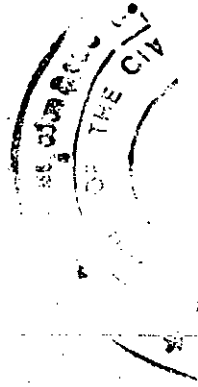
12
27/4



31

that, the plaintiff has created records with an ulterior motive. The defendants have contended that, they have entered into an agreement with wife of plaintiff and have erected electrical poles in the land of Sangavva bearing R.S.No.28/1B. The defendants have denied the allegations of destruction of Banana plants etc alleged in the plaint. It is contended that, they have entered into an agreement with said Sangavva to install electrical poles in her land situated at the East of the plaintiff's land. The defendants have come up with a defence that, the plaintiff has also agreed to sell 01Acre of land bearing R.S.No.28/1A and received Rs.16,70,000/- through four cheques. The plaintiff has encashed the said cheques and has filed false suit by creating record colluding with Survey Department. It is contended that, the plaintiff has effected partition in land bearing R.S.No.28/1 and allotted Eastern side 3Acres in favour of his wife, which was numbered as R.S.No.28/1B and the western side 3.02Acres was allotted to

27/4



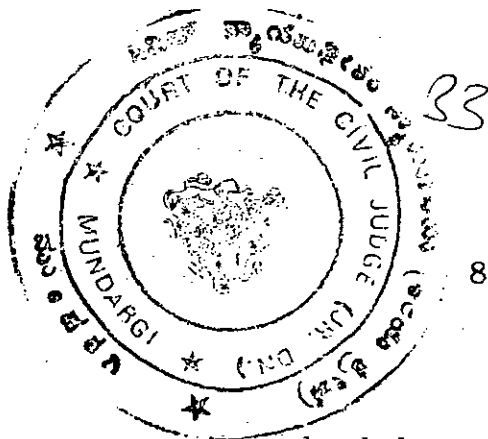
the share of the plaintiff, which was given sub-division number as R.S.No.28/1A. In this regard, the Survey Records are also created. Accordingly, as per the agreement, the defendants have installed machineries in the Eastern side of plaintiff's land bearing R.S.No.28/1A. It is contended that, the defendants have not erected any electrical poles in the land of plaintiff and the plaintiff by creating Survey Records subsequently has filed this false suit. Accordingly, the defendant prayed for dismissal of the suit with compensatory cost.

6. Considering the rival pleadings, this court has framed the following;

ISSUES

1. Whether the plaintiff proves that, defendants have illegally created the electrical pole and wind pole in the

10/27/4



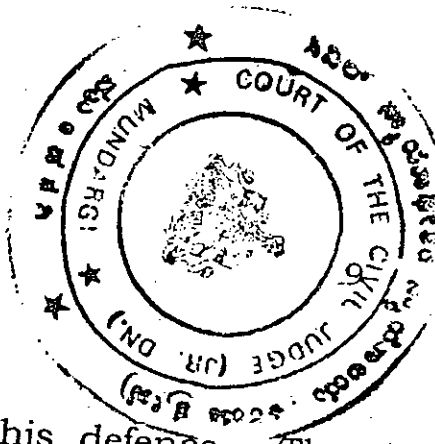
S.No.32/2016

suit schedule property as alleged in
the plaint?

2. Whether the plaintiff is entitled for
declaration as prayed for?
3. Whether the plaintiff is entitled for
the relief as sought for?
4. What order or decree?

7. In order to substantiate his case, plaintiff has
examined himself as PW.1 and he has got marked Ex.P.1 to
Ex.P.29. The plaintiff has also adduced the evidence of 3-
witnesses as PW.2 to PW.4 in support of her case. After
closure of plaintiff side evidence, defendant No.1 has adduced
his evidence as DW.1 and got marked Ex.D.1 to Ex.D.6 in

4/1/14



O.S.No.32/2016

support of his defence. The defendants have got marked Ex.D.1 P.T. Sheet through confrontation to PW.1.

8. Heard Sri. GMK. and Sri. CDH. Advocates. The learned counsel for the defendants has relied on 2009 (6) AIR Kar R-44, 2011 (4) AIR Kar R-3, Civil Appeal No.10951/2016 in support of his argument. The plaintiff has filed I.A. No.VI under Order 26 Rule 9 of CPC. The said application taken for hearing along with main matter.

9. My findings on the above issues are as under:

- Issue No.1 : In the Negative.
Issue No.2 : In the Negative.
Issue No.3 : In the Negative.
Issue No.4 : As per the final order for the following;

12/27/4

**REASONS**

10. **ISSUE NO.1 :** In nutshell, it is case of the plaintiff that, the property bearing R.S.No.28 was partitioned in between the plaintiff and his wife and Eastern side 3 Acres of land was fallen to the share of plaintiff. The western 3 Acres 02 Guntas of land was fallen to the share of wife of plaintiff Sangavva. Accordingly, the property allotted to the wife of plaintiff is numbered as Sy.No.28/1 and the property fallen to the plaintiff is numbered as Sy.No.28/2.

11. The defendants have entered into an agreement with wife of plaintiff Sangavva for establishment of wind power project and have agreed to purchase 20 Guntas of land from Sangavva in R.S.No.28/1. The defendants illegally and wrongfully erected the wind power pole and 6 single electrical poles and 3 double electrical poles and 7-qui wires in

[Handwritten signature]
27/4



O.S.No.32/2016

the land of plaintiff bearing R.S.No.28/2. It is averred by the plaintiff that, the defendants have destroyed his Banana plants grown in the property bearing R.S.No.28/2. Accordingly, the plaintiff claims that, the defendants are liable to remove the electrical poles and wind power poles and to pay compensation towards the loss of pay.

12. The defendants have denied the entire averments. The defendants have denied the location of property of the plaintiff. It is specific defence of the defendants that, the land fallen to the share of Sangavva is towards Eastern side and not in the western side as described in the plaint. The defendants contended that, the plaintiff by taking undue advantage of Survey Records has falsely filed this suit.

13. In this regard, in order to establish the illegal erection of electrical poles and the wind power poles in the

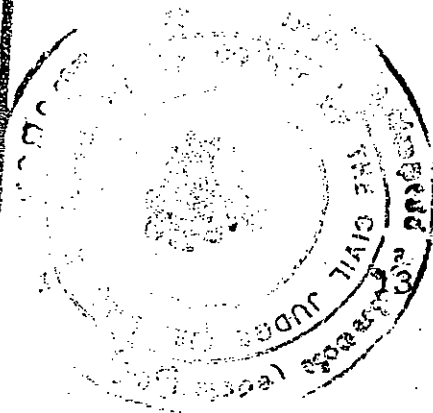
10
27/4

property of the plaintiff, the plaintiff has adduced his evidence as PW.1 and got marked Ex.P.1 to Ex.P.29. The defendants have also got marked Ex.D.1/P.T.Sheet through confrontation during the cross examination of PW.1. The plaintiff has also adduced the evidence of his wife Sangavva and two witnesses by name Gulanagouda and Gudadappa in support of his case.

14. The defendants have adduced the evidence of 1st defendant as DW.1 and got marked Ex.D.1 to Ex.D.6. The plaintiff has filed I.A. No.VI under Order 29 Rule 9 of CPC. The said application is also came to be heard along with the merits of this case.

15. The ownership of property bearing S.No.28 by the plaintiff and his wife Sangavva is not in dispute. The execution of Ex.P.1 General Power of Attorney by the wife of plaintiff in favour of defendant No.1 is also not seriously

27/4



O.S.No.32/2016

disputed. From the reading of rival pleadings it is manifest that, this is a suit arising out of mis-description of suit property in Ex.P.21.

16. Accordingly, the crux of the matter lies in ascertaining the actual location of property involved in Ex.P.21 GPA. which was intended to be conveyed by the wife of plaintiff in favour of the defendants.

17. It is settled law that, in case of dispute in respect of Survey number and Boundaries, the boundaries must prevail over the Survey number. Accordingly, the description of the property actually intended to be conveyed by the wife of the plaintiff in favour of the defendants requires appreciation. The boundaries shown in Ex.P.21/GPA is extracted here under;

D
27/4

39

14

D.S.No.32/2016

On the North by : LAND BELONGS TO SRI. M.N. PATIL.

On the South by : REMAINING SAME SURVEY NUMBER.

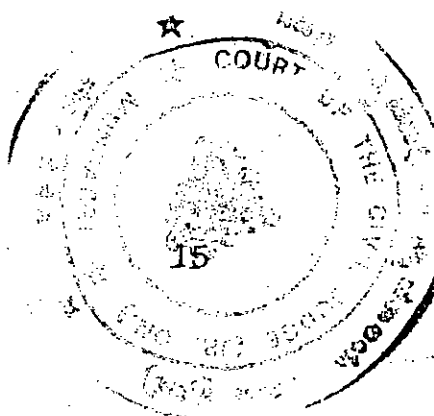
On the East by : ROAD & R.S.NO.27 LAND.

On the West by : REMAINING SAME SURVEY NUMBER.

18. The above referred boundaries would reveal that, the property agreed to be conveyed to the defendants is located abutting to Sy.No.27.

19. The learned counsel for the plaintiff by referring the corrections in the said Eastern side boundaries in Ex.P.21 submitted that, the said correction is made subsequently without the notice of the plaintiff and his wife. The said argument cannot be accepted, since this is a registered document executed before the Sub-Registrar Mundargi and it has got presumptive value. So also, Ex.P.21 is signed by the plaintiff and his sons. All of them being

18/27/4



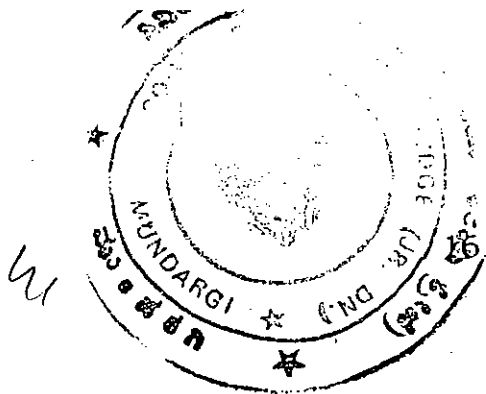
O.S.No.32/2016

educated persons signing this document without going through the said material description of the suit properties cannot be readily accepted. The above boundaries would manifestly disclose that, the property fallen to the share of wife of plaintiff Sangavva is adjoining to R.S.No.27.

20. The learned counsel for plaintiff has referred the report of surveyor/Ex.P.15 and the sketch/Ex.P.14 to support the establishment of the plant in Sy.No.28/2. Whereas, on careful perusal of Ex.P.14 in the light of boundaries described in Ex.P.21/GPA, it admits no doubt to hold that the defendants have laid their plant within the boundaries shown in Ex.P.21.

21. It is the case of the plaintiff that, the property bearing R.S.No.28/1 was fallen to the share of his wife, whereas, the defendants have erected the machineries in

D
27/4



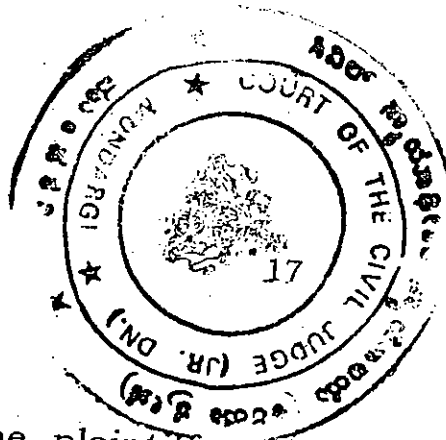
C.S.No.32/2016

R.S.No.28/2. The Survey Records placed on record would manifestly disclose that, the machineries are erected in the North-Eastern side portion of R.S.No.28, which is numbered as R.S.No.28/2 in the year 2014. At this juncture, it is pertinent to note that, the plaintiff /PW.1 has admitted Ex.D.1/P.T. sheet effected in the year 2009-2010. Ex.D.1/P.T. sheet would reveal that, the Eastern portion of R.S.No.28/1 was numbered as 28/1B.



22. It is apparent from the survey records placed on record as per Ex.P.13/P.T.Sheet, Ex.P.14/survey Map, Ex.D.1/another P.T.Sheet of the suit property and Ex.D.2/Form No.4 that, the suit property is described indifferently by the survey authority while numbering subdivisions. In view of indifferent Survey Records, the boundaries within which the property was intended to be

27/4



42

O.S.No.32/2016

conveyed by the plaintiff and his wife to the defendants assumes importance.

23. In the light of above referred differences in the Survey Records, if the boundaries of Ex.P.21 are perused, they would manifestly disclose the intention of the wife of the plaintiff to convey North-western ^{Eastern} side 20Guntas land in R.S.No.28 in favour of the defendants. The said aspect is manifest from the boundaries referred in Ex.P.21. It admits of no doubt regarding ascertainment of location of property agreed to be sold in favour of the defendants.

24. In addition to the above, the learned counsel for the defendants have drawn the attention of the Court to Ex.D.5/the legal notice addressed by the counsel for wife of plaintiff to the defendants. Ex.D.5/notice is addressed on 28.10.2015. The recitals of Ex.D.5/notice manifestly disclose

12
27/4

the erection of machineries in the land of Sangavva by the defendants. The same has been conceded by the wife of plaintiff Sangavva. Incidentally, the present counsel for the plaintiff himself has addressed the said notice on behalf of wife of the plaintiff. The recitals of Ex.D.5 also lend support to the fact that, the plaintiff and his wife have intended to convey the suit property situated at the North-Eastern portion of R.S.No.28 in favour of the defendants. Whereas the wife of plaintiff has deposed quite contrary to the recitals of Ex.D.5 in this case. Hence, the intention on the part of plaintiff and his wife can be discern from their conduct.

25. In view of overwhelming documentary evidence placed on record, the oral evidence of both the parties is of little assistance. It is evident from the pivotal document Ex.P.21 that, this is a clear case of misdescription of Survey number of the property fallen to the share of wife of the plaintiff as

10/27/14

R.S.No.28/1 instead of R.S.No.28/2 at the time of executing Ex.P.21 General Power of Attorney (GPA).

26. As observed above, in pursuance of Ex.P.21, the defendants have erected wind power plant within the boundaries described in the said GPA/Ex.P.21. The same is fortified by the Report of Surveyor as per Ex.P.15 and Survey sketch Ex.P.14. As such, the appointment of surveyor for ascertaining the location of plant etc sought by the plaintiff is unwarranted. The material placed on record is sufficient to determine the points in controversy between the parties. Hence, I do not find necessity of another report of the surveyor.

27. In view of my observation above, it can safely be held that, the plaintiff and his wife have divided R.S.No.28 into 2-strips and Eastern portion of 3Acres of land in

12
27/4



44-

R.S.No.28 of Attikatti village has been allocated to the wife of the plaintiff Sangavva. The plaintiff is the owner of Western side portion of land in Sy.No.28. Under the circumstance, the description of suit property and averment of the plaintiff about his ownership over the Eastern side portion of Sy.No.28 is contrary to the recitals of Ex.P.21/GPA and the same cannot be accepted. The plaintiff being the signatory to Ex.P.21, is estopped from pleading otherwise. The boundaries of the property described in the said document will prevail over the survey number referred in Ex.P.21 and the same has binding force on the plaintiff. Resultantly, the plaintiff has utterly failed to prove the installation of project illegally in his land. Per contra, it is proved by the defendants that they have established their project within the property described in Ex.P.21. The other points regarding installation of machineries without converting the land into non-agricultural use etc. and the matter placed on record is this point or of little assistance

22/4

to the plaintiff in proving this issue. The said pleadings are outside the purview of this suit. Since, the plaintiff failed to substantiate the establishment of project in his land, he has no locus-standi to question the defendants. Consequently, issue No.1 is answered in negative.

28. **ISSUE No.2 AND 3 :** The plaintiff has failed to prove his ownership over the suit property as described in the plaint. It is proved that, the plaintiff is a owner of western side 3.02Acres of land in R.S.No.28 of Attikatti village. The Eastern side 3Acres of land wherein, the suit property is located has been fallen to the share of wife of the plaintiff Sangavva. In the consequence, the plaintiff is not entitled to the relief of declaration in respect of suit property.

29. Resultantly, the claim of the plaintiff regarding trespass of the defendant, destruction of Banana plants etc., is

0
27/4

unacceptable and devoid of merits. Further, as rightly argued by the counsel for the defendants, the installation of machineries would consume considerable time and it cannot be done secretly. Ex.P.17 to 19/photos would exhibit the installation of heavy machineries. The installation of said machineries behind the back of plaintiff is hard to believe. It emanates from the conduct of the plaintiff that the present suit is the outcome of afterthought of the plaintiff and his family members. The plaintiff has permitted the defendants to proceed with the work and approached the court at the belated stage. Accordingly, even on the stand point of mandatory injunction, the claim of the plaintiff is hit by delay and laches on the part of the plaintiff. Accordingly, the plaintiff is not entitled to the relief of declaration, mandatory injunction, compensation and permanent injunction as sought against the defendants. The other pleadings regarding agreement entered in between the plaintiff and defendant etc.,

27/4

is also outside the scope of this suit. Hence, I answer issue No.2 and 3 in the negative.

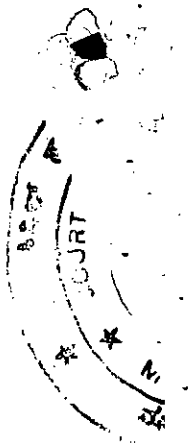
30. **ISSUE No.4 :** It is manifest from the conduct of the plaintiff and his wife that, by taking advantage of description of property as Sy.No.28/1 in Ex.P.21/GPA, which is contrary to then existing survey records, the plaintiff has filed this false suit. The suit is patently vexatious and merit less. The plaintiff by pleading false things has made the defendants to defend this suit. Hence, the suit deserves to be dismissed with costs. So also in view of my observation above I.A. No.1 deserves to be rejected and the same is stand rejected. In the light of my findings on issue No.1 with due ^{respect} report the assistance of decisional[✓] relied on by learned counsel for the defendants is unwarranted. In view of my finding on issue No.1 to 3, I pass the following;

[Signature]
27/4



24

O.S.No.32/2016

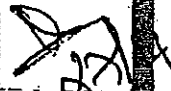


ORDER

The suit of the plaintiff is
dismissed with cost.

Draw decree accordingly.

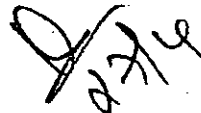
(Dictated to the Stenographer, transcribed and computerized by her, corrected by me and then pronounced in the Open Court this the 27th day of April, 2018).

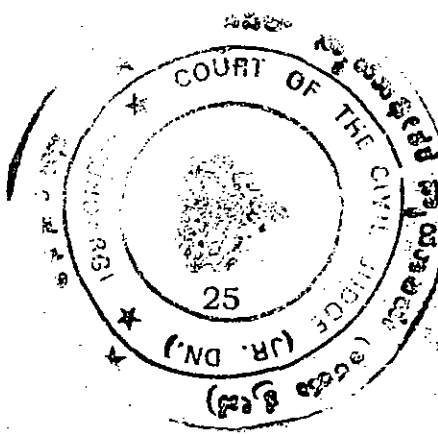

(MAHAJAN R.A.)
CIVIL JUDGE & JMFC.
Mundargi.

ANNEXURE

List of Witnesses examined in favour of plaintiff/s:

- PW.1 : Ramappa Somappa Megalamani.
PW.2 : Smt. Sangavva W/o. Ramappa Megalamani.
- PW.3 : Gulanagoud Mallanagoud Patil.
PW.4 : Gudadappa Ningappa Talagade.


27/4

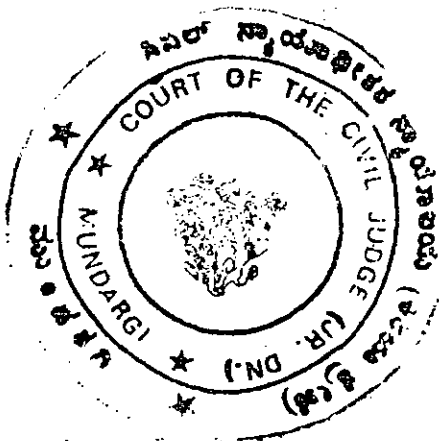


O.S.No.32/2016

List of documents exhibited in favour of plaintiff/s:

- Ex.P.1 : RoR of property bearing Sy.No.28/2.
Ex.P.2 : RoR of property bearing Sy.No.28/1.
Ex.P.3 : Certified copy of M.R.No.125/2013-14.
Ex.P.4 : Copy of legal notice.
Ex.P.5 to : Postal receipts.
Ex.P.8 to : Postal acknowledgement.
Ex.P.10 : Copy of reply notice.
Ex.P.11 : Copy of Hissa Form No.11 (Hissa Akar).
Ex.P.12 : Copy of Hissa Form No.4 (Gunakar Pustak).
Ex.P.13 : Certified copy of map of R.S.No.28.
Ex.P.14 : Copy of map.
Ex.P.15 : Certified copy of report of Surveyor.
Ex.P.16 to 19 : Photographs.
Ex.P.20 : C.D.
Ex.P.21 : Certified copy of General Power of Attorney(GPA.).
Ex.P.21(a) : Signature.
Ex.P.22 & 23 : Copies of letter.
Ex.P.24 : Acknowledgement.
Ex.P.25 : Copy of Notice dated 18.10.2016.
Ex.P.26 & 27 : Copies of Letter regarding Hand sketch.
Ex.P.28 & 29 : Copies of Notice.

12/27/14



26

CS No.32/2016

List of Witnesses examined in favour of defendant/s:

DW.1 : Netaji S/o. Parasappa Hadadi.

List of documents exhibited in favour of defendant/s:

Ex.D.1 : P.T. Sheet (through confrontation of PW1)..

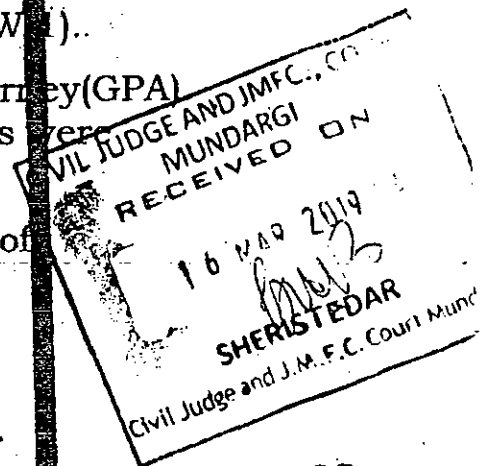
Ex.D.1 : Certified copy of General Power of Attorney(GPA)
(Through oversight two documents marked as Ex.D.1)Ex.D.2 : Certified copy of Form No.4 in respect of
Sy.No.28/1.

Ex.D.3 : RoR of property bearing Sy.No.28/1B.

Ex.D.4 : Certified copy of M.R.No.125/2013-14.

Ex.D.5 : Copy of legal Notice.

Ex.D.6 : Copy of Reply Notice.

O.S. 75-
2017S. C. S. court
MundargiCertified copy contains 26 Pages.
Court fee of Rs. 26 is recovered
vide VILL. No. 134 Dated: 30/4/18
True Extract Copy of the Original 18

Copyist Examiner

(MAHAJAN R.A.)
CIVIL JUDGE & JMFC.
Mundargi.Photo Copy is supplied as per Sub-Clause
(1) of Sub-Rule (4) of Rule 24 of the KRP
1967 and Court Fee has been
charged at the rate of Rs.1/- per page.

Copyist Examiner

CERTIFICATECertified that this is a true and accurate
copy of the original of the matter appearing
in original to the Court and copies
with no modification.

Copyist Examiner

Copy applied for on 28/4/18
Copying Sheets required to be
ChargesProduced on
Copying Sheets Produced onApp. to be applied on 30/4/18
Applicant appeared on 30/4/18
Copy ready on 30/4/18
Copy delivered on 30/4/18
Copies by 10
Signed by 10

52

4
Certified copy contains 27 Pages
Court fee of Rs 27 recovered
vide VIII 65 dated: 14-5-19
True Extract Copy of the Original

note given as per Sub-Clause
(1) of the proviso to Sec. 69 of the R.A.P.
1961 and the said 27 has been
charged at the rate of 1 per page.

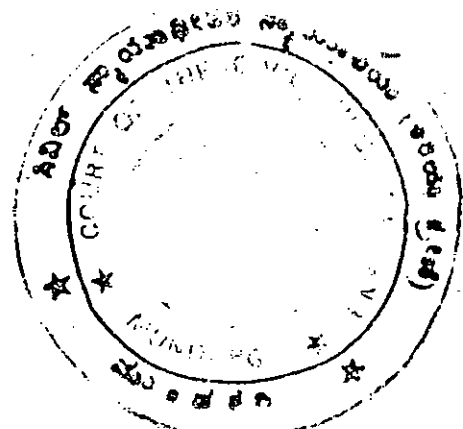
[Signature]
Copyist Examiner

CERTIFICATE

Certified that this is a true and accurate
copy of the original, as the matter appear-
ing in original has been faithfully copied
with no modifications.

[Signature]
Copyist Examiner

Copy applied for on 13-5-19
Copying Sheets required to be
Charges _____
Produced on _____
Copying Sheets Produced on _____
Charges 14-5-19
Applicant to appear on 14-5-19
Applicant appeared on 14-5-19
Copy ready on 14-5-19
Copy delivered on 14-5-19 - Sheristedar
Copied by [Signature] Sheristedar
lined by [Signature]



57
LNR/CR/22/2016-17



IN THE COURT OF ASSISTANT COMMISSIONER

GADAG

Annex-5

APPLICANT : Ramappa .S. Megalmani

Vs

OPPONANT : Bhoruka Power Corporation Ltd.,
By its Project Manager - Netaji Hadadi

OBJECTIONS TO THE APPLICATION
OF THE APPLICANT

In this, the opponent submits his objections to the application filed by the applicant as under :-

- 1]. The application of the applicant is not true and bonafide. The applicant has given false information to the court.
- 2]. The opponent has not at all installed any Wind Generation Electricity Plants or Fans in the land of the applicant which measures 3A-2G at Attikatti.
- 3]. That formerly the applicant Ramappa was the owner of agricultural land bearing R. S. No.28/1 measuring 6A-2G of Attikatti Village. He effected partition of the said land between himself and his wife Smt. Sangawwa. The portion of 3A-2G allotted to the share of applicant Ramappa was given Sub-Divisions number as 28/1A and the portion of 3Acres situated on Eastern side of his land and allotted to his wife Sangawwa was given number as R. S. No.28/1B. This is borne out by the record Form No.4 of Land Revenue Act.

8
12/1/12

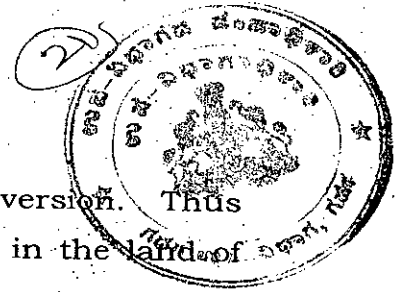
[Signature]



Accordingly M. R. No.21/2009-10 was ^{prepared} ~~preferred~~ and the land of 3Acres (including P.K. of 11 Gunta) allotted to Sangawwa was given number as R. S. No.28/1B. Thus the applicant Ramappa became owner of R. S. No.28/1A measuring 3A-2G and his wife Sangawwa became owner of R. S. No.28/1B measuring 3Acres. Accordingly P.T. Sheet was prepared in the year 2009-10, the P.T. Sheet clearly indicates that the land of Sangawwa bearing R. S. No.28/1B is situated on the Eastern side of the land of the applicant bearing No.28/1A. The applicant company has installed machineries in R. S. No.28/1B belonging to Sangawwa. At that time R of R were prepared separately.

- 4] The opponent has entered into agreement with Sangawwa for erection of electric pole in the land of Sangawwa bearing No.28/1B measuring 3Acres. She agreed to sell 0A-20G out of her land.
- 5] If appears the Survey Department has surveyed the lands of applicant Ramappa and his wife in the year 2014. If appears at that time the land of Sangawwa which was bearing R. S. No.28/1B was given number as 28/1 and the land of the applicant has been given 28/2. Taking advantage of the numbers given subsequently the applicant has given false information to the court.
- 6] That Sangawwa has executed irrevocable G.P.A. in favour of opponent stating that she has agreed to sell 20 Gunta of her land to the opponent. The applicant has signed the said G.P.A. also. After entering into agreement with Sangawwa, the opponent filed on application to the Deputy Commissioner, Gadag to convert it into N.A. on 01/11/2015. As the application filed by the opponent was not rejected within a period of 4 months ^{from} ~~for~~ the date of the application, it

(3)



is deemed that permission was given for conversion. Thus the opponent has erected electrical machines in the land of Sangawwa and not of Ramappa.

- 7] Ramappa had agreed to sell his 1Acre land to the opponent company for Rs.16,00,000/-. He has received entire amount. As he did not execute the sale deed, the opponent through his lawyer had issued notice to the applicant. So as dodge the applicant has filed the false application containing false information.

Hence it is prayed that the application of the applicant may kindly be rejected with cost.

GADAG.

25-06/12/2016

16-1-17

BHORUKA P.C.L.
Auth. Sign.

Opponent

Handwritten signature and text: 21/01/17

